

1

تم الإتفاق بالإجماع بين الأعضاء على هذا الإسم و نتخذ لها الشعار أعلاه و يمكن تغيير الرمز بقرار من المكتب المركزي.
إن الجمعية المسماة " الجمعية المغربية لهواة البحث والاستكشاف " لا تنتمي لأي هيئة سياسية أو جهة نقابية أو حزبية أو دينية.

الفصل الثالث : الأهداف

الجمعية المغربية لهواة البحث والاستكشاف تهدف إلى التعريف بهواية البحث والاستكشاف من أجل تقريب هذه الهواية من جميع فئات المجتمع المغربي وفق الأهداف والوسائل التالية:

- البحث والاستكشاف الميداني في علم النميات باستعمال كواشف المعادن والوسائل اللازمة.
- البحث عن آثار الحضارات السابقة بشراكة مع الجهات المسؤولة.
- تصحيح رؤية العامة عن هذه الهواية ورفع اللبس عنها، مع مزاولة الهواية في احترام تام للملكية العامة والفردية.
- عقد اتفاقيات شراكة مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات الوطنية والدولية الصديقة للبيئة والتي لها نفس أهداف الجمعية.
- استكشاف الكهوف والمغارات، أو الإستغوار بشراكة مع الجهات المسؤولة.
- الإهتمام بميدان النيازك والأحجار بشراكة مع الجهات المسؤولة والمعاهد والجامعات.
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعضاء والمنخرطين و طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
- تنظيم رحلات ترفيهية واستكشافية لفائدة منخرطيها.
- تشجيع السياحة الداخلية والخارجية عن الطريق التعريف بالأماكن المستكشفة.
- التغطية الإعلامية الميدانية بأحدث الأجهزة التصويرية المتاحة.
- عقد شراكات مع منظمات وهيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وطنية ودولية.
- عقد شراكات مع جمعيات وطنية ودولية و جمعيات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
- مساعدة الأساتذة والطلبة الباحثين في مجال التراث الإنساني.
- النهوض بالجمعية بما يجعل منها ميدانا لتبادل النظريات مع سائر المنظمات ذات الأهداف والمبادئ المشتركة.
- العمل بروح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
- تأطير وممارسة هواية البحث والاستكشاف عن المسكوكات والمفقودات المعدنية في الشواطئ وعلى ضفاف الأنهار والوديان والجبال والصحاري باستعمال جهاز كاشف المعادن المستعمل للهواية فقط مع إحترام الشروط التي حددها القانون في هذا الشأن.
- تنظيم حملات توعوية للمحافظة على الآثار والمواقع التاريخية.
- تنظيم حملات للمحافظة على البيئة في الشواطئ وتنقية أماكن البحث من الشوائب المعدنية والنفايات ومخلفات الضرر بشراكة مع الفعاليات الجمعوية العامل في نفس الإطار.
- توفير الحماية والمؤازرة القانونية لكل منخرط تعرض لمضايقة أو مساءلة قانونية متعلقة بحقه في هواية البحث والاستكشاف عن المسكوكات والمفقودات المعدنية وتفادي المواقع الأثرية والأضرحة والقبور والأماكن الخاصة والممنوعة.
- توفير أجهزة البحث والاستكشاف لفائدة المنخرطين والهواة و اطفال المدارس بشراكة مع الشركات لمصنعة.
- يتم العمل على هذه الأهداف في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل في الميدان.



■ واي بحث او استكشاف يتطلب رخصة مسبقة من السلطات المعنية يتم بعد الحصول على الرخصة المذكورة وبتنسيق مع هذه السلطات.

الفصل الرابع :

- تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها عن طريق :
- البرامج والأنشطة التكوينية والثقافية والاجتماعية والاستكشافية.
- تنظيم الحملات العامة للمحافظة على البيئة (حملات نظافة للشواطئ والغابات والفضاءات العامة...).
- خلق شراكات مع جهات مختصة في تدوير النفايات.
- التعبئة والتنشيط بالمجالات المستهدفة.
- العمل على إعداد متاحف خاصة بالمسكوكات و المنتوجات التقليدية و الآثار المستكشفة بشراكة مع الجهات المسؤولة.
- المشاركة في/ و تنظيم الأنشطة الإشعاعية (التكوينات ، المنتديات ، اللقاءات ، الندوات ، ملتقيات ، زيارات تبادلية ، أنشطة إستكشافية...).
- صياغة برنامج للأنشطة وتنفيذه.
- خلق أنشطة رائدة و نموذجية ، و خلق مشاريع مدرة للدخل.
- يمكن للجمعية التعاقد مع مكونين و مدربين و أطباء و محامين و مستشارين قانونيين و مؤسسات خصوصية.
- الإعلام و التواصل و تحصيل و تهئ تقرير التجربة لصياغة نشر دليل هواية الاستكشاف.
- الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية والمسابقات والخرجات وأنشطة أخرى.

الفصل الخامس : المدة

أسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة.

الفصل السادس : المقر والعنوان

مقر الجمعية الرئيسي بحي أغروض بمدينة أكادير، ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر داخل المدينة أو خارجها مع إمكانية إنشاء مجموعة من الفروع في كل أنحاء المملكة مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون.

العنوان الالكتروني للجمعية :

association.amare.agadir@gmail.com



06.84.86.99.96

هاتف الجمعية

الفصل السابع : شروط الانخراط

يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي والداخلي، و يتم تركيزه طرف المكتب المحلي وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي و توقيع التزام باحترام جميع القوانين و الإجراءات و القرارات الخاصة بالجمعية.
يمكن أن تضم الجمعية في صفوفها أعضاء شرفيين يعهد إليهم بمهام معينة.
يجدد الأعضاء العاملون انخراطهم سنويا.

الفصل الثامن : العضوية

- تتألف الجمعية من : أعضاء مؤسسين و شرفيين و منخرطين.
- الأعضاء المؤسسين هم الأشخاص الذين شاركوا في الجمع العام التأسيسي للجمعية و صادقوا على قانونها الأساسي.
 - الأعضاء الشرفيين هم كل شخص معنوي أو ذاتي منحت له هذه الصفة من قبل المكتب المركزي لمساهمته الفعالة سواء المادية أو المعنوية للجمعية.
 - الأعضاء المنخرطين هو الشخص الذي منحت له الصفة العضوية بالجمعية والتزم باحترام مقتضيات قانونها الأساسي والداخلي وبعد قبوله الالتزام التام بشروط الانخراط..

الفصل التاسع : فقدان العضوية

- تفقد العضوية لهذه الأسباب:
- عدم تجديد واجب الانخراط السنوي.
 - تقديم العضو استقالة مكتوبة لمكتب الجمعية.
 - كل من حاول تسخيرها لأهداف سياسية أو شخصية أو مادية ربحية.
 - الطرد الصادر من المكتب المركزي بسبب قيام المنخرط بخرق لقانوني الجمعية الأساسي والداخلي أو خرق بنود الالتزام الموقع.
 - يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي في إطار الجمعية أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها وينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب المركزي.
 - عدم الحضور لثلاثة لقاءات أو أنشطة رسمية متتالية و التي تنظمها الجمعية بدون عذر.

الفصل العاشر : واجب الانخراط

على كل عضو أن يؤدي واجب الانخراط السنوي و الذي تم تحديد قدره في القانون الداخلي.



الباب الثاني :

أجهزة الجمعية المغربية لهواة الاستكشاف :

يعتمد تسير الجمعية ونشاطاتها على الأجهزة التالية :

- الجمع العام التأسيسي.
- الجمع العام العادي.
- الجمع الاستثنائي.
- المكتب المركزي.
- اللجان الموازية.
- المكاتب الفرعية.

الفصل الأول :

الجمع العام التأسيسي

- يتشكل الجمع العام التأسيسي من الأعضاء المؤسسين الذين حضروا الجمع العام.
- الجمع العام العادي والاستثنائي أعلى هيئة تقريرية للجمعية، وتحدد اختصاصاته فيما يلي:
- المصادقة على القانون الأساسي للجمعية وتعديله بأغلبية أصوات الحاضرين.
 - انتخاب أعضاء المكتب المركزي باللائحة أو بالفرد.
 - إصدار التوصيات التي تحدد التوجه العام للجمعية.
 - يقوم بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والداخلي للجمعية.

الفصل الثاني :

الجمع العام العادي

- ينعقد الجمع العام العادي كل 5 سنوات في دورة عادية وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
- الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية بعد المؤتمر ويتكون من :
 - المكتب المركزي.
- تحدد اختصاصات الجمع العام العادي فيما يلي:
- انتخاب أعضاء المكتب المركزي باللائحة أو بالفرد، طبقا للفصل الحادي عشر من الباب الثاني من هذا القانون الأساسي.
- المصادقة على القانون الأساسي للجمعية وتعديله بأغلبية أصوات الحاضرين.
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية والمصادقة عليهما.
- إصدار التوصيات التي تحدد التوجه العام للجمعية.
- مناقشة جدول أعمال محدد مسبقا. قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والداخلي للجمعية.
- يعقد الجمع العام العادي في اليوم والساعة والمكان المحدد في الاستدعاء، وتبعث الاستدعاءات 30 يوما على الأقل
- انعقاد الجمع العام.

- لا يعتبر الجمع العام قانونيا ما لم يحضره أكثر من نصف الأعضاء المنخرطين و في حالة عدم توفر النصاب، يوجه استدعاء آخر للأعضاء بعقد اجتماع جديد في أجل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام الأول، و يعتبر آنذاك الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
- تعتبر الإعلانات المعلقة بلوائح الإعلانات داخل مقر الجمعية أو ملحقاتها بمثابة استدعاء لكافة الأعضاء.

الفصل الثالث :

الجمع العام الاستثنائي :

- الجمع العام الاستثنائي هو ثاني هيئة تقريرية في الجمعية ويتكون من :
● الاغلبية المطلقة للأعضاء.
- يتم الاستدعاء لعقد الجمع العام الاستثنائي إما بطلب من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضاء الجمعية.
- ينعقد لمناقشة جدول أعمال محدد مسبقا:
- تغيير أو تعديل القانون الأساسي للجمعية.
- الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء المكتب المركزي.
- لدراسة الأمور الطارئة والتي لا يمكن ارجاؤها الى حين الجمع العام العادي.
- ولا يكون للجمع العام الاستثنائي صلاحية المداولة إلا بتوفر النصاب الآتي:
- الاستدعاء الأول : حضور نصف الأعضاء المسجلين.
- الاستدعاء الثاني : حضور ثلث الأعضاء المسجلين.
- وفي جميع الحالات فإن القرارات تتخذ بتوفر أغلبية ثلثي، في هذه الحالة ينعقد الجمع العام الاستثنائي 30 يوما ابتداء من تاريخ وصول هذا الطلب .

الفصل الرابع : المحاضر

تدون كل مداورات الاجتماعات في محاضر، وتحفظ في سجل خاص، وتوقع من طرف أعضاء المكتب المركزي. كما توقع نظائر أو نسخ هذه المحاضر طرف الرئيس أو الرئيس المنتدب أو الكاتب العام.

الفصل الخامس :

المكتب المركزي :

المكتب المركزي هو الجهاز التنفيذي للجمعية و ينتخب أعضاؤه من بين أعضاء الجمع العام التأسيسي و العادي و الاستثنائي بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، على ألا يقل عدد الحاضرين من أعضاء الجمع العام التأسيسي عن الأغلبية.

يسهر المكتب المركزي على السير العادي للجمعية و الحفاظ على استقلاليتها و تطبيق قراراتها و يتكون المكتب المركزي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- الرئيس ونائبه
- الكاتب العام ونائبه
- أمين المال ونائبه
- المست



الفصل السادس : مهام المكتب المركزي

توزع المهام بين أعضاء المكتب المركزي على الشكل التالي : الرئيس ونائبه - الكاتب العام ونائبه - أمين المال ونائبه - المستشارون.

الرئيس :

ينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد و يقوم إلى جانب التسيير ب:

- الدعوة لاجتماعات المكتب و رئاسة أشغاله.
- تمثيل الجمعية أمام القضاء و السلطات العمومية و المؤسسات و المنظمات.
- السهر على تنفيذ قرارات الجمع العام و المكتب المركزي.
- التوقيع على المحاضر والمراسلات و الاتفاقيات و الوثائق المالية.
- الناطق الرسمي باسم الجمعية.
- يمكن للرئيس أن يفوض مهامه أو بعضا منها لنائبه.

نائب الرئيس :

يساعد الرئيس و يحل محله عند غيابه أو في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه لسبب من الأسباب.

الكاتب العام :

يتكلف بجميع المراسلات و محاضر الاجتماعات و الاستدعاءات و هو المسؤول عن وثائق الجمعية و سجلاتها بتنسيق مع الرئيس.

- يحرر محاضر اجتماعات المكتب المركزي و الجمع العام.
- يمسك سجل المنخرطين بالجمعية.
- يقدم التقرير الأدبي أمام المكتب و الجمع العام.
- يهيئ جدول الأعمال المتضمن اقتراحات أعضاء المكتب المركزي.

نائب الكاتب العام :

يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره و ينوب عنه في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه لسبب من الأسباب.

أمين المال :

يقوم أمين مال الجمعية بما يلي:

- مسك سجلات المحاسبة و الحفاظ عليها.
- تحصيل موارد الجمعية.
- ضبط و حفظ الوثائق ذات الطابع المالي.
- التوقيع إلى جانب الرئيس على الوثائق المالية.
- تتبع حسابات الجمعية.
- يؤدي ما على الجمعية بعد طلب إذن الصرف من المكتب و مصادقة الرئيس عليه.

نائب أمين المال :

يساعد أمين المال في مهامه ويقوم مقامه عند غيابه أو في حالة عدم تمكنه من القيام بمهامه لسبب من الأسباب.

المستشارون :

- يحضرون اجتماعات المكتب المركزي ويساعدون مختلف أعضائه في مهامهم.
- يمكنهم أن يترأسوا إحدى اللجان بموافقة أغلبية أعضاء المكتب المركزي
- يقوم مستشارو الجمعية بالمهام التي يكلفهم بها المكتب المركزي.

في حالة استقالة أو وفاة عضو ما، يمكن للمكتب المركزي أن يعوضه بمن ينوب عنه إلى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي المقبل.

المنسق :

للجمعية الحق في إحداث فروع تابعة لها في جميع مناطق المغرب وتعيين منسق يقوم بشؤون الجمعية وذلك تحت إشراف المكتب المركزي للجمعية، وتبقى تفاصيل و مهام المنسق ضمن القانون الداخلي.

الفصل السابع : اختصاصات المكتب المركزي

- وضع البرنامج السنوي للجمعية و السهر على تنفيذه.
 - تغيير أو تعديل القانون الداخلي للجمعية.
 - ضمان السير العادي للجمعية
 - تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام التأسيسي والعادي والاستثنائي.
 - التدبير التنظيمي والمالي والإداري للجمعية.
 - تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع كل الهيئات الوطنية والدولية.
 - القيام بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و القانون الداخلي للجمعية.
 - إصدار النشرات والدوريات التي تعبر عن آراء الجمعية وأهدافها.
- يمارس المكتب المركزي مهامه تحت إشراف الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

الفصل الثامن : اجتماعات المكتب المركزي

- يجتمع المكتب المركزي بمقر الجمعية ، أو إلكترونيا باستغلال كل وسائل الاتصال كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، مرة على الأقل كل شهرين ، و له أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المكتب المركزي ، و ينعقد بحضور أغلبية أعضائه.

- يعقد المكتب المركزي اجتماعاته في اليوم والساعة والمكان المحدد في الاستدعاء، و تبعث الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع يشار فيها إلى موضوع الاجتماع.

الفصل التاسع :

يقدم المكتب المركزي أثناء انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي تقريراً أدبياً و تقريراً مالياً، و تتم المصادقة عليهما ثم يقدم استقالته مباشرة بعد ذلك و يتم تجديده.

الفصل العاشر :

اللجان الموازية للجمعية :

- يتم تشكيل اللجان من طرف المكتب المركزي للسهر على تنفيذ برامج الجمعية و الأهداف المسطرة و تعمل هذه اللجان تحت إشراف المكتب المركزي.
- تنعقد اجتماعات اللجان الموازية بأمر من المكتب المركزي و تحت إشراف أعضائه متى دعت الضرورة.
- للمكتب المركزي للجمعية الحق في إنشاء لجان متعددة التخصصات و المهام بما تقتضيه المصلحة و تستدعيه الضرورة.

يحدد القانون الداخلي للجمعية قواعد عمل اللجان و نذكر منها:

- اللجنة الإجتماعية
- اللجنة القانونية
- اللجنة التقنية
- اللجنة الإعلامية
- اللجنة البيئية
- اللجنة الثقافية
- اللجنة الرياضية

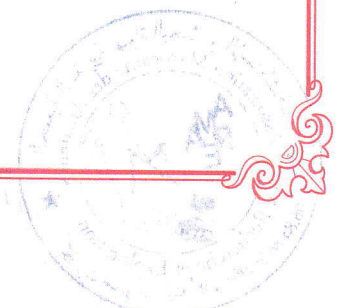
مع إمكانية إضافة لجان أخرى كلما إقتضت الضرورة.

الفصل الحادي عشر : الانتخاب وآلية التصويت

- التصويت داخل الجمع العام العادي أو الاستثنائي الذي سينتخب المكتب المركزي سيتم عبر الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت و هم :

- كل عضو منخرط حاصل على بطاقة العضوية.

- و يتم التصويت و انتخاب المكتب المركزي و الرئيس بالأشكال التالية:



التصويت بانتخاب الرئيس :

- يتم اختيار الرئيس من الجموع العامة (التأسيسي والعادي و الاستثنائي) و تعطى له صلاحية اختيار المكتب المركزي من الأعضاء المؤتمرين.

التصويت الفردي :

- يتم فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس وأعضاء المكتب المركزي.
- ثم يقوم الأعضاء المؤسسون بالتصويت بشكل فردي على كل عضو منتخب على حدة وهكذا يتم انتخاب والتصويت على كل الأعضاء المرشحة للمكتب المركزي.

التصويت باللائحة :

- كل عضو يقترح اسم رئيس ولائحة المكتب المركزي و تعرض هذه اللائحة على الجموع العامة و هذا الأخير يقوم بانتخابهم.
- الإجراءات التنظيمية وسير أعمال الانتخاب و التصويت.
- التصويت والانتخاب لا يكون بالوكالة و لا بوسائل أخرى.

الباب الثالث : التنظيم المالي

الفصل الأول : الموارد

تتكون موارد الجمعية و ممتلكاتها من:

- واجبات انخراط الأعضاء و هبات الأعضاء الشرفيين.
- هبات و مساعدات عمومية أو خاصة التي يمكن أن تمنح إلى الجمعية و التي توافق عليها.
- إعانات القطاع الخاص.
- المقرات و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضائها.
- الممتلكات الضرورية لممارسة و إنجاز أهدافها.
- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة.
- الموارد التي تنص عليها الفصول 10-11-12 من الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم 1/58/376 حسبما تم تعديله و تكميمه.

الفصل الثاني : النفقات

تصرف أموال الجمعية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا النظام الأساسي.

- يحدد المكتب المركزي نفقات الجمعية حسب البرنامج أو البرامج المزمع إنجازها.
- تدبر موارد الجمعية من طرف المكتب المركزي عن طريق حساب بنكي.
- يتم التوقيع على الشيكات من قبل الرئيس و أمين المال و بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب المركزي من خلال تقرير يبين الهدف من صرف الشيك و يتضمن توقعات أغلبية الأعضاء.

الفصل الثالث : السنة المالية

تبتدى السنة المالية في 1 يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة باستثناء السنة الأولى التي تبتدى عادة انعقاد الجمع العام التأسيسي الأول.

الفصل الرابع : تدبير مالية الجمعية

- تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بنكي جار.
- لا يمكن سحب أي مبلغ من حساب الجمعية إلا بواسطة شيك يحمل في نفس الوقت توقيع الرئيس و أمين المال.

الفصل الخامس : المسؤولية المالية

تتضمن ممتلكات الجمعية وحدها الالتزامات التي أبرمتها الجمعية و لا يمكن أن تقع المسؤولية الناجمة عن هذه الالتزامات على عضو من أعضائها شخصيا و لو في حالة إسهامه في إدارة الجمعية.

الباب الرابع :

حل الجمعية و تصفيتها

الفصل الأول : حل الجمعية

يمكن حل الجمعية في أي وقت من طرف جمع عام استثنائي استدعى خصيصا لهذا الغرض و لكن باقتراح من المكتب المركزي بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل الثاني : تصفيتها

في حالة حل إداري أو إجباري للجمعية يعين الجمع العام الاستثنائي مندوبا أو أكثر يعمل على تصفية حسابات الجمعية و ممتلكاتها و يحول عند تسديد الديون ما تبقى من ذلك إلى مؤسسة ذات الصالح العام بالمملكة حسب مبتغى الجمع العام الاستثنائي.

مقتضيات عامة

المادة 1 : السجلات الإدارية للجمعية

يجب على إدارة الجمعية أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق و المكاتبات و السجلات الخاصة بها حتى يسهل الرجوع إليها سواء إدارة الجمعية أو ممن له حق الإطلاع على السجلات و الملفات الإدارية.

توقيع الرئيس المؤسس للجمعية
محمد ميان

